

1501163-95.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 15 de maio de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501163-95.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501163-95.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 18h30, na Rua Espírito Santo, nº 72, Corintinha, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de skunk e 13 (treze) porções de como maconha, tudo com massa bruta de 88,9 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.50), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita. Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem óbice ao redutor e regime aberto. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 77/79).

A autoria é certa diante da confissão espontânea do réu, a qual foi corroborada pelo depoimento dos policiais civis Eduin e Emerson, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em diligência para apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas. E, em campanha velada por alguns minutos, acompanharam a dinâmica delitiva: os compradores se aproximavam do acusado e lhe entregavam o pagamento. Em seguida, este retirava a droga de dentro de uma sacola plástica e lhes entregava. Em razão disso, o acusado foi abordado e, em revista pessoal, foi com ele encontrada uma sacola com os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R\$20,00 em dinheiro. Informalmente, o indigitado confessou a prática delitiva. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado 43 (quarenta e três) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de skunk e 13 (treze) porções de Cannabis Sativa L, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais)- o que é compatível com o tráfico de drogas.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a circunstância da atenuante da menoridade relativa e confissão, pois a pena já se encontra em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu é primário, cabendo destacar que o réu foi absolvido na Vara da Infância, referente ao feito indicado às fls. 31. Além disto, ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época. Assim, a redução é em seu grau máximo (2/3), passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas

suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU KAIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RG: 60317580, nascido em 25/02/2002, filho de ANGELA RODRIGUES DA SILVA, como incurso no artigo 33,§4, da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei, observado o art. 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA